

1501942-32.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... a consideração da tentativa na prática do delito de roubo consumado, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir colacionado:

"APELAÇÃO. Roubo impróprio tentado. Art. 157, §1º, combinado com art. 14, II, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu pelo roubo impróprio consumado, à pena de 6 anos de reclusão, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501942-32.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501942-32.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164566/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 25610287 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2164566-59/2022 - 01º D.P. CAMPINAS, 2164566 - 01º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO DA SILVA FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de PABLO DA SILVA FERNANDES, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 18 de junho de 2022, por volta das 02h10, na Avenida Campos Sales, nº 220, Centro, nesta cidade e comarca, o acusado, subtraiu, para si, R\$213,00 (duzentos e treze reais), pertencentes ao estabelecimento comercial "Oxxo", empregando violência contra E.A.S após a subtração, a fim de

assegurar a detenção da “res furtiva”.

Auto de prisão em flagrante (págs. 04); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 11/13); auto de exibição, apreensão e entrega (págs. 15/16).

Recebida a denúncia em 28 de junho de 2022 (págs. 96/97), o acusado foi devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 122), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 126/128).

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas arroladas pelas partes e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia, considerando-se a reincidência na fixação da pena e regime de seu cumprimento. Pleiteou, ainda, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas pela infração penal, nos termos do artigo 387, IV, do Código Penal.

A defesa requereu a parcial procedência da ação, com desclassificação para o delito de furto na forma tentada. Subsidiariamente, em caso de condenação pelos termos da denúncia, o reconhecimento da prática delitiva na forma tentada, fixação da pena no mínimo legal e regime aberto para cumprimento inicial da pena.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou corroborada frente ao auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, bem como pelo auto de exibição/apreensão e entrega.

A autoria, de igual forma, restou incontestada ante toda a prova oral colhida e azealhada no caderno processual, que, por obviedade, esteve sob a vigilância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima, E.A.S, em sede administrativa, disse que é vigilante noturno e trabalha na região central. Aduziu que mantém contato com os funcionários do estabelecimento Oxxo, caso necessitem de ajuda. Na data dos fatos, por volta de 01:40 horas, recebeu uma chamada da testemunha M.G.S.N, que disse estar desconfiada de que tinham invadido a loja. Foi correndo até lá e, ao chegar, estranhou que a porta estava aberta, uma vez que normalmente após 22:00 horas a porta permanece trancada e o atendimento é realizado somente pela janela. No interior do estabelecimento, um cliente desavisado estava escolhendo mercadorias nos fundos da loja. O depoente visualizou o acusado na área do caixa, sendo dada voz de prisão. Ocorre que o suspeito estava com uma pedra na mão e ameaçou atacar o depoente para conseguir se evadir. O sujeito chegou a investir contra o depoente que, após uma luta corporal intensa, conseguiu se utilizar de técnicas de imobilização de artes marciais para conte-lo. Com a chegada da polícia militar, o suspeito foi contido e algemado. O depoente presenciou a revista pessoal, na qual foi localizada importância financeira no bolso do suspeito, inclusive relatou que cédulas de R\$ 2,00 caíram ao solo durante o embate. Em solo policial, recebeu imagens do sistema de monitoramento das lojas comprovando que o acusado tinha tentado praticar o mesmo crime momentos antes na loja Oxxo da Avenida Senador Saraiva.

Em juízo, disse que a moça que trabalha lá tem seu contato. Trabalha à noite no local. O acusado arrombou a porta do local, foi até o caixa e começou a praticar o delito. Ela lhe ligou e foi até o local, abordando o acusado, já com o dinheiro no bolo, cerca de R\$ 200,00 (duzentos reais). Ele estava com pedras e foi até em sua direção, quando entraram em luta corporal e conseguiu imobilizar o acusado. Parte do valor ficou espalhado pelo chão. Não se machucou. Um cliente do local conseguiu acionar uma viatura e, quando os policiais chegaram no local e levaram o acusado algemado. Reconheceu o acusado como sendo o autor do delito.

A testemunha, M.G.S.N, em sede administrativa, disse que é atendente da loja Oxxo. Relatou que das 21:00 horas até 06:00 horas as lojas permanecem fechadas e o atendimento é realizado por uma janelinha. A depoente permaneceu sozinha na loja durante o turno referente ao dia dos fatos. Pouco antes das 02:00 horas, estava nos fundos da loja limpando o forno e ouviu um forte barulho de arrombamento. O suspeito foi até os fundos da loja e fechou a porta da sala em que a declarante estava, impedindo-a de sair. Disse que não foi ameaçada e não chegou a ver o meliante. Embora a porta não tivesse sido trancada, ficou com medo de sair. Telefonou para um vigilante noturno que trabalha nas imediações, pediu socorro e em seguida saiu pela porta dos fundos da loja. Após a chegada do vigilante, a depoente o acompanhou para dentro do salão pela porta da frente. O vigilante viu um cliente desavisado que, neste meio tempo, viu a porta aberta e entrou para fazer compras, sequer percebeu que estava ocorrendo um roubo. O suspeito foi visto dentro da área do caixa pegando dinheiro. Quando o vigilante tentou imobilizar o sujeito, foi ameaçado com uma pedra. O vigilante, no entanto, conseguiu desarmar o suspeito e entraram em luta corporal. Em dado momento, E.A.S conseguiu imobilizar o meliante até a chegada da polícia militar.

Em juízo, declarou que estava no estabelecimento, na retaguarda, quando ouviu um barulho. Ficou no fundo, ligou para o segurança e conseguiu sair pela retaguarda. Quando o segurança chegou, encontrou o acusado retirando valores do cofre. Não soube dizer se o acusado ameaçou o segurança, mas o acusado estava com uma pedra. Ele pegou cerca de R\$ 230,00 do caixa. Reconheceu o acusado como sendo o autor do delito.

A testemunha Paulo César Martins Júnior, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, disse que estava a bordo da viatura i-08132 ocasião em que foram destacados para atender uma ocorrência de averiguação de atitude suspeita na loja Oxxo da Avenida Senador Saraiva. Enquanto estavam orientando a funcionária, um motorista de Uber passou e informou que a loja Oxxo da Avenida Campos Salles estava sendo alvo de roubo naquele exato momento. A equipe rapidamente se deslocou até a outra loja e ao chegar se depararam com o autor em luta corporal com o vigilante do estabelecimento. Contida a situação, o suspeito foi algemado e colocado no compartimento de preso. O vigilante informou que a funcionária ligou para ele e comunicou que tinham entrado na loja mediante rompimento de obstáculo. O vigilante estava próximo, correu até lá, adentrou no estabelecimento e tentou deter o suspeito que reagiu ameaçando-o de agressão com uma pedrada que descambou para o conflito corporal entre ambos. Em revista pessoal ao suspeito, identificado como Pablo da Silva Fernandes, foi localizado no bolso direito da calça a importância de R\$ 213,00 (duzentos e treze reais) em cédulas diversas. Indagado informalmente, ele não confessou o crime e alegou que "entrou de gaiato na história". Nenhum dos envolvidos se machucaram na ação. A atendente Mirian Gabriela Silva do Nascimento disse que, por motivos de segurança, após um certo horário, o atendimento é feito através de uma janela, permanecendo o cliente do lado externo do estabelecimento. Por volta de 2:00 horas estava cuidando de seus afazeres nos fundos da loja, quando ouviu um forte barulho, percebeu que alguém estava tentando entrar, ligou para o vigilante e comunicou o fato. O vigilante chegou logo em seguida e impediu a fuga do autor.

O acusado, Pablo da Silva Fernandes, em sede administrativa, negou os fatos. Disse

que na loja da Avenida Senador Saraiva, foi para comprar um corote sabor limão, só que não tinha. Negou ter chutado a porta. Após, subiu para a loja da Campos Salles. Disse que a porta já estava aberta e já tinha uns "caras lá fazendo a fita". Aduziu que viu dinheiro jogado no chão e recolheu. Que chegou um cara com uma faca e o ameaçou, dizendo que iria "enfiar a faca na garganta". Negou que estivesse com uma pedra na mão. Informou que o homem que estava com uma faca estava com a pedra. Por fim, informou que, quando a polícia militar chegou, já estava rendido.

Em juízo, relatou que na data dos fatos entrou no mercado, estava embriagado e tem problema com álcool, tendo feito tratamento no CAPS, mas teve recaída. Entrou pela porta da frente e pretendia pegar uma bebida, mas acabou pegando dinheiro. Sobre a pedra, ia usar apenas para quebrar o vidro, mas não precisou, pois a porta estava aberta. O segurança o abordou e pediu para colocar o rosto no chão. Quando o segurança chegou, não estava com a pedra na mão, pois estava retirando dinheiro do caixa. Não ameaçou ninguém, pelo contrário, foi abordado com agressão pelo segurança. Está arrependido.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados, e demais elementos que dos autos constam, restou devidamente caracterizado o delito imputado ao réu, contudo em sua forma tentada.

Deveras, o acervo probatório permite concluir que o réu, tentou subtrair, para si, R\$213,00 (duzentos e treze reais), pertencentes ao estabelecimento comercial "Oxxo", empregando violência contra E.A.S após a subtração, a fim de assegurar a detenção da "res furtiva".

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Insta consignar que a vítima e a testemunha M.G.S.N atestaram claramente e de maneira contundente a ação delitiva e a conduta do acusado.

Ademais, reconheceram o réu, sem sombra de dúvidas, em juízo, como sendo o autor da ação criminosa.

Como é cediço, a palavra da vítima, neste tipo de crime patrimonial, tem grande relevância e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente acusar o réu da prática do delito em questão.

Mister se faz ressaltar, em crime como tais, que a vítima é a única que presencia os fatos criminosos e, portanto, o reconhecimento do réu é prova segura da autoria.

Neste sentido: "[n]o campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação" (RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Embora o policial militar não tenha sido ouvido em juízo, sua versão colhida em sede administrativa encontra-se em consonância com as provas colhidas em juízo, sendo coerente e convincente, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes todo o ocorrido, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento.

Destarte, a negativa do réu restou isolada diante de uma análise minuciosa dos fatos. O acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar a prova produzida. Embora tenha confirmado que adentrou no estabelecimento comercial e iniciou a prática ilícita, certo que não assumiu conduta elementar do tipo ora imputado, razão pela qual não há que se considerar as suas declarações para fins de aplicação da atenuante.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Registre-se que para garantir a detenção do dinheiro, bem como para assegurar a impunidade do delito, o acusado empregou violência contra a vítima E.A.S, dizendo estar na posse de uma pedra e que a atacaria caso não lograsse fuga. Em sequência, ambos entraram em intensa luta corporal, vindo o acusado a investir contra o ofendido, sendo, todavia, por ele imobilizado.

Vê-se, que a violência praticada na sequência do crime não se tratou de reação ao fato de a vítima ter surpreendido o acusado, mas sim, pela garantia da impunidade do delito, tentando eximir-se das consequências jurídicas.

Nessa linha, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir colacionado: "APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida. Não só o réu admitiu sua presença no palco delitivo e o intento subtrativo, como também foi flagrado, pela vítima, no interior da loja, de posse dos bens descritos na denúncia, oportunidade em que entrou em luta corporal com o proprietário do estabelecimento, a fim de assegurar a detenção da coisa para sim logrando êxito na fuga, sem entretanto, levar a res. O lesado reconheceu o acusado, mediante fotografia, em sede policial, confirmando o apontamento, em juízo, o que, aliado às suas declarações uníssonas e à confissão do réu, em pretório, não deixa dúvidas acerca da autoria delitiva. Condenação mantida. PENA. DOSIMETRIA. DESACOLHIDO O PLEITO DEFENSIVO DE APLICAÇÃO DA TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO DE REDUÇÃO DE PENA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - Apelação Criminal APR 70084389543)

Diante das circunstâncias fáticas, não há que se acolher a tese defensiva quanto à desclassificação para o delito de furto na forma tentada.

Contudo, a tentativa há de ser reconhecida, uma vez que o acusado foi abordado ainda dentro do estabelecimento comercial com os bens da vítima, sem ter garantia de sua posse.

O crime pretendido pelo réu somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. O motivo da não consumação do delito foi, evidentemente, a ação repressiva da própria vítima que, afinal, caso não avistasse o ilícito e agisse rapidamente, teria seu bem subtraído.

Importante mencionar que a tentativa se configura nos casos em que o agente inicia a execução do crime pretendido, percorrendo o iter criminis, como bem pretende, mas não ocorre a consumação do delito, nem o resultado naturalístico visado, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Iter criminis é o caminho, a trajetória da infração penal, que pode ser dividido em quatro fases, desde o momento em que o agente idealiza cometer o ilícito até sua respectiva consumação. Primeiramente há a cogitação, momento de simples imaginação do delito; posteriormente, passa-se à preparação, momento em que o sujeito ativo reúne os elementos necessários à prática da ação criminosa; ato contínuo, o agente passa à execução dos atos, ou seja, a realização do ato típico e, por fim, há a consumação do delito, momento em que se observa a reunião de todos os elementos da definição legal da infração.

Não obstante, para que efetivamente haja a tentativa de um crime, é primordial que o bem jurídico tutelado pelo ordenamento vigente tenha, ao menos, corrido risco de lesão pela conduta praticada pelo sujeito ativo, o que se observa no caso em tela. Vale ressaltar que se considera iniciada a execução do crime quando o agente começa

a realizar o ato definido, tipificado, pela lei.

Neste sentido: "Sempre que se põe a mão sobre os objetos que quer subtrair, existe a tentativa, porque a subtração está começada, mas o começo da execução pode existir quando ainda não há subtração. O que o artigo que trata da matéria requer é que o agente tenha começado não o crime mesmo, mas a execução deste, o que não é sempre a mesma coisa. O que se deve perquirir é se os atos tendem à subtração da coisa, se a intenção do agente é apossar-se desta, intento não realizado pela interferência de circunstâncias alheias à sua vontade" (JTACRIM 99/163).

A ação da vítima impediu que o crime fosse consumado, de modo que o réu foi abordado estando na execução dos atos, pouco antes da consumação.

A consideração deste fato é importante para a fixação da redução da pena, de um a dois terços, nos moldes do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.

Neste sentido, quanto menor for a aproximação do agente do resultado pretendido, maior será a diminuição da pena; ao passo que quanto mais perto do resultado que possui como objetivo, a consumação do delito, menor será a diminuição da pena que lhe será imposta. Logo, como supra esclarecido, a diminuição de pena cabível no presente caso é a correspondente a 1/2 (metade).

Sobre a consideração da tentativa na prática do delito de roubo consumado, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir colacionado:

"APELAÇÃO. Roubo impróprio tentado. Art. 157, §1º, combinado com art. 14, II, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu pelo roubo impróprio consumado, à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 30 dias-multa. Reforma. Materialidade do crime demonstrada. Autoria incontestada. Réu que confessou parcialmente os fatos, no sentido de que estava mesmo subtraindo o computador quando foi surpreendido pela vítima.

Desclassificação do roubo impróprio para a sua forma tentada. Necessidade. Doutrina mais moderna que entende possível a tentativa no roubo impróprio. Precedentes.

Dosimetria. Primeira fase. Correta a exasperação da pena-base em 1/6, diante dos maus antecedentes. Inexistência de bis in idem na utilização de uma condenação como maus antecedentes, na primeira fase e outra como reincidência, na segunda fase.

Entendimento do STJ. Pena-base fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. Segunda fase. Atenuante da confissão espontânea que deve ser

reconhecida, conforme entendimento do STJ, mesmo que parcial, mantida a pena no patamar da primeira fase. Terceira fase. Pela tentativa, tendo o réu percorrido parte do iter criminis quando foi surpreendido pela vítima, deve ser diminuída a pena na metade, ficando definitivamente fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 5 dias-multa. Regime inicial que deve ser o semiaberto, ante a quantidade de pena e a reincidência do réu. Inviável a substituição da pena privativa em substitutiva de direitos, tendo em vista o cometimento do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Réu que deve responder preso, mas no regime

semiaberto. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido, para desclassificar o crime de roubo impróprio consumado para roubo impróprio tentado, fixando a pena do réu Julio Cesar Ferreira de Melo em 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 5 dias-multa, no regime inicial semiaberto." (TJSP; Apelação Criminal 1502611-

58.2021.8.26.0536; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022) (grifado)

Por fim, afasto a condenação à reparação dos danos sofridos pela vítima, pois é certo que o artigo 387 do Código de Processo Penal, como medida de celeridade processual, autorizou o juiz, após regular processamento da ação penal, a fixar o valor indenizatório para reparação dos danos causados pelo ilícito. Entretanto, é necessário que o réu tenha a oportunidade de se manifestar a respeito, o que não se deu no presente caso, uma vez que o pedido foi formulado apenas em alegações finais ministeriais, de forma que o valor seria estabelecido sem que a Defesa tivesse oportunidade de impugná-lo, pois sequer constou da denúncia.

Assim, eventual indenização da vítima deverá ser pleiteada na esfera cível.

Neste sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL (...)EXCLUSÃO "EX OFFICIO" DA REPARAÇÃO DE DANOS (ART. 387, INCISO IV, CPP) - MATÉRIA NAO ARTICULADA NOS AUTOS. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...). 4. A fixação de indenização civil no processo penal (art. 387, IV, CPP) não pode ser realizada aleatoriamente, sem um parâmetro razoável ou sem proporcionar todos os meios de provas admissíveis ao réu, para que este possa demonstrar o que seria, em tese, devido"(TJPR, 3ª CCr, ApCr nº 703281-1, Rel. Des. Marques Cury, DJ de 07/01/11).

"APELAÇÃO CRIMINAL (...) - REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ART. 387, IV, DO CPP PEDIDO FORMAL DO OFENDIDO E POSSIBILIDADE DE DEFESA Necessidade: A inovação trazida pela Lei 11.719/08, visando à reparação civil na esfera criminal, para não causar ofensa ao princípio da ampla defesa, precisa observar os limites do pedido do ofendido permitindo, ainda, que o acusado se defenda e, sendo o caso, produza contraprova para apuração do prejuízo sofrido. Recurso parcialmente provido apenas para afastar da condenação a necessidade de ressarcimento." (TJSP AP 0008080-16.2009.8.26.0073, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. J. Martins, DJ 27.06.2013).

A empreitada criminosa do acusado não pode passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social.

Ex positis, apesar de louváveis os esforços da digna Defensora, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, tendo em vista que o acusado estava em liberdade provisória quando praticou o delito (pág. 87).

Na segunda fase, verificada a agravante da reincidência (Processo 0000065-51.2017.8.26.0114 - pág. 86), majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Não há atenuantes a serem observadas.

Na terceira fase, reconhecendo-se a prática delitiva na forma tentada, reduzo a pena de metade, resultando em 02 (dois anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu PABLO DA SILVA FERNANDES ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, por infração ao artigo 157, §1º, do Código Penal.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino regime fechado para início do cumprimento de pena do acusado, ante o quantum de pena aplicada, periculosidade do delito cometido e reincidência do acusado, sendo inviável, portanto, a aplicação de regime mais brando.

O delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes, mormente quando praticado em concurso.

Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando. "Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que

seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade”(TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante instrução e persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: “A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal” (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: “Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido.” (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu e sua reincidência.

Com o trânsito em julgado, lance-lhe o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA